



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toha Suprianto
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mojo Butar RT/RW 003/001 Kel. Klangrong, Kec. Kejayan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Toha Suprianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 21 April 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 22 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 22 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOHA SUPRIANTO , bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, memakai Anak Kunci Palsu,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu, terjadi perbarengan beberapa tindak pidana ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOHA SUPRIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa Adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyeali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa TOHA SUPRIANTO, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025, bertempat di Masjid Al-Hidayah Jl. LA. Sucipto No. 306 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang; pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025, bertempat di Masjid H. Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No 67 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang; dan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025, bertempat di Masjid Al-Iksan Gadang Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada Barang yang diambil, secara bersama-sama dan bersekutu, terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Jundan Nasrulloh (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sampai di Masjid Al-Hidayah Jl. LA. Sucipto No. 306 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver biru milik terdakwa, setelah melihat situasi sekitar saat warga melaksanakan sholat subuh kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Jundan Nasrulloh menuju sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV noka. MH1JFP114FK980889 nosin. JFP1E1987973 yang terparkir di Masjid Al-Hidayah dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Jundan Nasrulloh dengan menggunakan alat magnet membuka tutup magnet kunci sepeda motor lalu memasukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci dan akhirnya sepeda motor tersebut bisa menyala, selanjutnya Sdr. Jundan Nasrulloh mengendarai R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV noka. MH1JFP114FK980889 nosin. JFP1E1987973 milik orang lain tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju Pasuruan untuk menyerahkan sepeda motor tersebut pada Sdr. Miat (DPO) untuk dijual dan dari hasil penjualan unit sepeda motor Sdr. Junda Nasrulloh dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 wib di Masjid H. Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No 67 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa bersama dengan Sdr. Jundan Nassrulloh kembali membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan cara yang sama yaitu terdakwa dan Sdr. Jundan Nasrulloh menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih nopol. N-2445-AAB noka. MH1JM1113GK073202 nosin. JM11E1070694, lalu terdakwa bertugas

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Jundan Nasrulloh dengan menggunakan alat magnet membuka tutup magnet kunci sepeda motor lalu memasukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci dan akhirnya sepeda motor tersebut bisa menyala, selanjutnya Sdr. Jundan Nasrulloh mengendarai milik orang lain tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju Pasuruan dan kembali menyerahkan sepeda motor tersebut pada Sdr. Miat (DPO) untuk dijual dan dari hasil penjualan unit sepeda motor Sdr. Junda Nasrulloh dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Bersama dengan Sdr. Jundan Nasrulloh Kembali melakukan hal serupa yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya membawa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY tahun 2015 noka. MH1JFV114FJO38474 nosin. JFV1E1038483 yang terparkir pada Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 di Masjid Al-Iksan Gadang Kec. Sukun Kota Malang, dengan cara yang sama yaitu terdakwa dan Sdr. Jundan Nasrulloh menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY tahun 2015 noka. MH1JFV114FJO38474 nosin. JFV1E1038483 tersebut, lalu terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Jundan Nasrulloh dengan menggunakan alat magnet membuka tutup magnet kunci sepeda motor lalu memasukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci dan akhirnya sepeda motor tersebut bisa menyala, selanjutnya Sdr. Jundan Nasrulloh mengendarai milik orang lain tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju Pasuruan, kemudian saat berada di perjalanan di sekitar Pasar Wonorejo Sdr. Jundan Nasrulloh berhenti untuk membeli roti, namun saat ingin melanjutkan perjalanan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY tahun 2015 noka. MH1JFV114FJO38474 nosin. JFV1E1038483 tersebut tidak bisa menyala sehingga terdakwa membantu mendorong sepeda motor namun saat mencoba menyalakan sepeda motor Kembali tiba-tiba pihak kepolisian datang sehingga Sdr. Jundan Nasrulloh berlari namun berhasil ditangkap oleh petugas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 wib di area peternakan unggas milik PT. Super Unggas Jaya area sawah/kebun Dampit Kec. Dampit. Kab. Malang saksi Sutomo dan saksi Aji Yulembariono, SH selaku petugas kepolisian yang bertugas pada Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zaenal Abidin selaku pemilik sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV noka. MH1JFP114FK980889 nosin. JFP1E1987973 mengalami kerugian ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan saksi Paimin selaku pemilik sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih nopol. N-2445-AAB noka. MH1JM1113GK073202 nosin. JM11E1070694 mengalami kerugian ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta saksi Hendro Saputro pemilik 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY tahun 2015 noka. MH1JFV114FJO38474 nosin. JFV1E1038483 mengalami kerugian ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f. dan huruf g. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

-

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa TOHA SUPRIANTO, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025, bertempat di Masjid Al-Hidayah Jl. LA. Sucipto No. 306 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang; pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 wib setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025, bertempat di Masjid H. Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No 67 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang; dan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 wib setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2025, bertempat di Masjid Al-Iksan Gadang Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Jundan Nasrulloh (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sampai di Masjid Al-Hidayah Jl. LA. Sucipto No. 306 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver biru milik terdakwa, setelah melihat situasi sekitar saat warga melaksanakan sholat subuh kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Jundan Nasrulloh menuju sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV noka. MH1JFP114FK980889 nosin. JFP1E1987973 yang terparkir di Masjid Al-Hidayah dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Jundan Nasrulloh bertugas membawa sepeda motor menggunakan mata kunci T sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala, selanjutnya Sdr. Jundan Nasrulloh mengendarai R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV noka. MH1JFP114FK980889 nosin. JFP1E1987973 milik orang lain tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 wib di Masjid H. Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No 67 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa bersama dengan Sdr. Jundan Nassrulloh kembali membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan cara yang sama yaitu terdakwa dan Sdr. Jundan Nasrulloh menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih nopol. N-2445-AAB noka. MH1JM1113GK073202 nosin. JM11E1070694, lalu terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr. Jundan Nasrulloh bertugas membawa sepeda motor menggunakan mata kunci T hingga sepeda

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut bisa menyala, selanjutnya Sdr. Jundan Nasrulloh mengendarai milik orang lain tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju Pasuruan dan kembali menyerahkan sepeda motor tersebut pada Sdr. Miat (DPO) untuk dijual dan dari hasil penjualan unit sepeda motor Sdr. Junda Nasrulloh dan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Bersama dengan Sdr. Jundan Nasrulloh Kembali melakukan hal serupa yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya membawa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY tahun 2015 noka. MH1JFV114FJO38474 nosin. JFV1E1038483 yang terparkir pada Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 di Masjid Al-Iksan Gadang Kec. Sukun Kota Malang, dengan cara yang sama yaitu terdakwa dan Sdr. Jundan Nasrulloh menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY tahun 2015 noka. MH1JFV114FJO38474 nosin. JFV1E1038483 tersebut, lalu Sdr. Jundan Nasrulloh mengendarai milik orang lain tersebut dan terdakwa mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berangkat meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju Pasuruan, kemudian saat berada di perjalanan di sekitar Pasar Wonorejo Sdr. Jundan Nasrulloh berhenti untuk membeli roti, namun saat ingin melanjutkan perjalanan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY tahun 2015 noka. MH1JFV114FJO38474 nosin. JFV1E1038483 tersebut tidak bisa menyala sehingga terdakwa membantu mendorong sepeda motor namun saat mencoba menyalakan sepeda motor Kembali tiba-tiba pihak kepolisian datang sehingga Sdr. Jundan Nasrulloh berlari namun berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 wib di area peternakan unggas milik PT. Super Unggas Jaya area sawah/kebun Dampit Kec. Dampit. Kab. Malang saksi Sutomo dan saksi Aji Yulembariono, SH selaku petugas kepolisian yang bertugas pada Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zaenal Abidin selaku pemilik sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV noka. MH1JFP114FK980889 nosin. JFP1E1987973 mengalami kerugian ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan saksi Paimin selaku pemilik sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih nopol. N-2445-AAB noka. MH1JM1113GK073202 nosin. JM11E1070694 mengalami kerugian ± Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta saksi Hendro Saputro pemilik 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY tahun 2015 noka. MH1JFV114FJO38474 nosin. JFV1E1038483 mengalami kerugian ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 476 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRO SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan saksi baru melihat terdakwa pada saat di beritahu oleh Polisi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 pada pukul 04.30 Wib saat saksi melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Iksan Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-1561-ABY ;
 - Bahwa sebelum Sholat saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan setelah selesai sholat subuh saksi menuju tempat sepeda motor saksi parkir namun saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya dan saksi menemukan helm dan jaket saksi sudah berada di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Polresta Malang Kota;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin, namun setelah diberitahu dan ditunjukkan oleh pihak kepolisian yang mengambil sepeda motor saksi bernama TOHA dan JUNDA NASRULLOH;

- Bahwa saat di kepolisian saksi melihat sepeda motor saksi dalam keadaan rusak pada rumah kuncinya dan bagian depannya ada yang pecah ;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, terdakwa tidak ada ijin ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi AJI YULEMBARIONO,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan saksi baru melihat terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Area Peternakan Unggas milik PT Super Unggas Jaya, area Sawah/kebun di Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena perkara lain dan masuk dalam DPO dan setelah Terdakwa di tangkap dan di interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol : N-5161- ABY Tahun 2015 pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira Pukul 04.30 WIB di tempat parkir Masjid Al-iksan di Gadang, Kecamatan Sukun Kota Malang ;

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke rumah JUNDAN NASRULLOH dan selanjutnya terdakwa diajak oleh sdr.JUNDAN NASRULLOH untuk mencuri di daerah Kota Malang, selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan JUNDAN NASRULLOH pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB dan tiba di Kota Malang sekira pukul 03.30 WIB yang selanjutnya JUNDAN NASRULLOH mengarah ke daerah Sukun dan menyuruh terdakwa agar nanti mengambil motor orang yang sedang sholat di Masjid;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH akhirnya mereka berhenti di depan parkir Masjid Al-Iksan Gadang Kec. Sukun Kota Malang. Mereka melihat beberapa sepeda motor orang yang terparkir sedang ditinggal pemiliknya sholat subuh, selanjutnya JUNDAN NASRULLOH menuju ke salah satu motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario NOPOL : N-5161-ABY TH. 2015 dengan membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat pembuka kunci magnet yang telah JUNDAN NASRULLOH siapkan dari rumah;
- Bahwa setelah Sepeda Motor Honda Vario berhasil dinyalakan kemudian JUNDAN NASRULLOH mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dengan terdakwa hingga akhirnya JUNDAN NASRULLOH dikejar pihak Kepolisian dan dapat dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 05.30 WIB di pinggir jalan belakang Pasar Wonorejo Jl. Wonorejo Timur Kel. Pakijangan, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. JUNDAN NASRULLOH telah mengambil 3 (tiga) sepeda motor tanpa ijin pemiliknya di waktu sekira bulan Januari dan Februari yang saksi lupa untuk hari dan tanggalnya, bahwa untuk tempat dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu di Masjid Al-Hidayah Jl. LA. Sucipto No. 306 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mengambil tanpa ijin sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV, di Masjid H. Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No 67 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih nopol. N-2445-AAB, dan di Masjid Al-Iksan Gadang Kec. Sukun Kota Malang mengambli tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama JUNDAN NASRULLOH dengan cara terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan JUNDAN NASRULLOH bertugas mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sehingga bisa menyalakan sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan dari ketiga motor tersebut hanya 1 (satu) yang ditemukan sedangkan yang lainnya sudah berhasil dijual kepada seseorang bernama MIAT (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan berupa uang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

3. Saksi PAIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan saksi bau melihat terdakwa pada saat di beritahu oleh Polisi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol N-2445-AAB tahun 2016 yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib di parkir an Masjid Haji Agus Salim Jl. Terusan Piranha Atas, Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang pada saat saya tinggal sholat Magrib di Masjid tersebut dan pada saat setelah selesai sholat sepeda motor sudah tidak ada.
- Bahwa saksi meninggalkan Sepeda motor dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor, dari pihak Kepolisianlah Saksi mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan Junda Nasrulloh ;
- Bahwa sampai saat ini Sepeda motor saksi belum kembali dan belum ada pengembalian kerugian dari terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya pakai saksi untuk bekerja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

4. Saksi JUNDAN NASRULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan telah memberikan keterangan dan keterangan nya benar ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena saksi dan terdakwa adalah sepupu;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : *Pertama* Pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib di Masjid Al-Hidayah JL. L.A. Sucipto No. 306, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N-2647-BAV dan telah saya jual melalui MIAT (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saya mendapatkan bagian Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), *Kedua* Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 Wib di Masjid Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No. 67, Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Beat Warna Biru-PutihHitam No. Pol N-2445-AAB dan telah saya jual melalui MIAT (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *Ketiga* Pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di tempat paker Masjid Al-Iksan, Kel. Gadang, KEc. Sukun, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol N-5161-ABY, belum sempat terjual sudah keburu ditangkap ;

- Bahwa Saksi bersama terdakwa berangkat dari Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Kota Malang dan setelah mendapatkan target Saksi yang mengambil sepeda motor dengan cara : membuka tutup kunci dengan magnet yang telah Saksi persiapkan dari rumah, selanjutnya menggunakan kunci T dan mencongkel lubang kunci dan setelah sepeda motor berhasil menyala saksi bawa ke rumah saksi di Pasuruan sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor yang saksi bawa dari rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi mengambil sepeda motor ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah saksi dan Terdakwa awalnya keberatan tetapi saksi paksa akhirnya mau berangkat ;
- Bahwa yang membagi uang hasil penjualan sepeda motor Adalah Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

5. Saksi ZAENAL ABIDIN, keterangannya di bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-2647-BAV pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 pada pukul 04.30 wib saat saksi melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Iksan Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yang mengambil sepeda motor saksi bernama TOHA dan JUNDAN NASRULLOH;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **TOHA SUPRIANTO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area pertenakan unggas milik PT. Super Unggas Jaya area sawah/kebun, Dampit, Kec. Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda VARIO Warna Hitam Nopol : N-5161-ABY tahun 2015 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.30 WIB di tempat parkir Masjid Al-Iksan di Gadang Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Jundan Nasrulloh dan selanjutnya Terdakwa diajak oleh Jundan Nasrulloh untuk mencuri di daerah Kota Malang, selanjutnya Terdakwa dan Jundan Nasrulloh berangkat bersama-sama pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB dan tiba di Kota Malang sekira pukul 03.30 WIB dan Terdakwa Bersama Jundan berhenti di depan parkir Masjid Al-Iksan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dan melihat beberapa sepeda motor orang yang terparkir sedang ditinggal pemiliknya sholat subuh, selanjutnya JUNDAN NASRULLOH menuju ke salah satu motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario NOPOL : N-5161-ABY TH. 2015 dengan membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat pembuka kunci magnet yang telah JUNDAN NASRULLOH siapkan dari rumah dan setelah Sepeda Motor Honda Vario berhasil dinyalakan kemudian Jundan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dan JUNDAN NASRULLOH dikejar pihak Kepolisian dan kemudian dilakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 05.30 WIB di pinggir jalan belakang Pasar Wonorejo Jl. Wonorejo Timur Kel. Pakijangan, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan JUNDAN NASRULLOH telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : di Masjid Al Hidayah berupa sepeda motor Beat warna Hitam, di Masjid H. Agus Salim Lowokwaru berupa sepeda motor Beat warna Biru Putih dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



terakhir di Masjid Al Iksan Gadang berupa sepeda motor Honda Vario milik Hendro Saputro ;

- Bahwa Sepeda motor yang ditemukan hanya Honda Vario karena Sepeda motor sudah dijual kepada Miat (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai joki dan mengawasi keadaan sedangkan Jundan Nasrulloh bertindak sebagai eksekutor ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual 2 (dua) unit sepeda motor yang dijual oleh Jundan kepada MIAT di Pasuruan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH mengambil 3 (tiga) buah sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area perternakan unggas milik PT. Super Unggas Jaya area sawah/kebun, Dampit, Kec. Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda VARIO Warna Hitam Nopol : N-5161-ABY tahun 2015 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.30 WIB di tempat parkir Masjid Al-Iksan di Gadang Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah JUNDAN NASRULLOH dan selanjutnya Terdakwa diajak oleh JUNDAN NASRULLOH untuk mencuri di daerah Kota Malang, selanjutnya Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH berangkat bersama-sama pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB dan tiba di Kota Malang sekira pukul 03.30 WIB dan Terdakwa bersama Jundan berhenti di depan parkir Masjid Al-Iksan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dan melihat beberapa sepeda motor orang yang terparkir sedang ditinggal pemiliknya sholat subuh, selanjutnya JUNDAN NASRULLOH menuju ke salah satu motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario NOPOL : N-5161-ABY TH. 2015 dengan membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat pembuka kunci magnet yang telah JUNDAN NASRULLOH siapkan dari rumah dan setelah Sepeda Motor Honda Vario berhasil dinyalakan kemudian Jundan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dan JUNDAN NASRULLOH ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah sepeda motor di tempat dan waktu yang berbeda yaitu *Pertama* pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib di Masjid Al-Hidayah JL. L.A. Sucipto No. 306, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N-2647-BAV dan telah saya jual melalui MIAT (DPO) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), *Kedua* pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 Wib di Masjid Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No. 67, Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Beat Warna Biru-PutihHitam No. Pol N-2445-AAB dan telah saya jual melalui MIAT (DPO) seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan *Ketiga* pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di tempat parker Masjid Al-Iksan, Kel. Gadang, KEc. Sukun, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol N-5161-ABY, belum sempat terjual sudah keburu ditangkap ;

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Jundan dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya bahkan dua sepeda motor di jual oleh Jundan dan hasil penjualannya dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total jumlah penjualan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

➤ Bahwa Terdakwa dan JUNDA NASRULLOH mengambil 3 (tiga) buah sepeda motor tersebut dengan cara -cara sebagai berikut dimana Terdakwa bertugas atau mendapat peran sebagai pemantau atau menjaga dan melihat keadaan di sekitar dan bersiap-siap di atas motor sedangkan Junda Nasrulloh yang mengambil sepeda motor dengan membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat pembuka kunci magnet yang telah JUNDAN NASRULLOH siapkan dari rumah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 127 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 476 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah di pertimbangkan dakwaan Subsidiarinya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" ;
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;
4. Unsur "Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang di ambil" ;
5. Unsur "Secara bersama-sama dan bersekutu" ;
6. Unsur "terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa Unsur "Setiap orang" menurut pasal 145 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Orang perseorangan atau korporasi tersebut sebagai pelaku tindak pidana tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sepanjang orang atau korporasi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP.

Menimbang bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya; Pentingnya pertama kali mempertimbangkan “setiap orang” sebagai unsur adalah untuk mengetahui siapa subyek hukum yang diajukan dipersidangan, dan apakah memang identitasnya sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum?

Menimbang bahwa Terdakwa TOHA SUPRIANTO telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu berpindahnya suatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk di miliki/dikuasai;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa unsur ini tidak perlulah “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku, Hal ini dimaksud pada hubungan antara benda dimaksud dengan pemiliknya, dimana orang lain inilah si pemilik sah benda / barang yang diambil tersebut ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil tidak hanya di artikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (Nonfisik) mengarah pada maksud memiliki barang orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area pertenakan unggas milik PT. Super Unggas Jaya area sawah/kebun, Dampit, Kec. Dampit, Kabupaten Malang ;

Menimbang bahwa Terdakwa di tangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda VARIO Warna Hitam Nopol : N-5161-ABY tahun 2015 pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.30 WIB di tempat parkir Masjid Al-Iksan di Gadang Kec. Sukun Kota Malang ;

Menimbang bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah JUNDAN NASRULLOH dan selanjutnya Terdakwa diajak oleh JUNDAN NASRULLOH untuk mencuri di daerah Kota Malang, selanjutnya Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH berangkat bersama-sama pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB dan tiba di Kota Malang sekira pukul 03.30 WIB dan Terdakwa bersama Jundan berhenti di depan parkir Masjid Al-Iksan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dan melihat beberapa sepeda motor orang yang terparkir sedang ditinggal pemiliknya sholat subuh, selanjutnya JUNDAN NASRULLOH menuju ke salah satu motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario NOPOL : N-5161-ABY TH. 2015 dengan membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat pembuka kunci magnet yang telah JUNDAN NASRULLOH siapkan dari rumah dan setelah Sepeda Motor Honda Vario berhasil dinyalakan kemudian Jundan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dan JUNDAN NASRULLOH ;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan JUNDAN NASRULLOH telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : di Masjid Al Hidayah berupa sepeda motor Beat warna Hitam, di Masjid H. Agus Salim Lowokwaru berupa sepeda motor Beat warna Biru Putih dan terakhir di Masjid Al Iksan Gadang berupa sepeda motor Honda Vario milik Hendro Saputro ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Hnda Vario Nopol N-1561-ABY di ambil di Masjid Al-Iksan Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang adalah benar milik HENDRO SAPUTRO, sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol N-2445-AAB adalah benar milik saksi PAIMIN diambil di parkir Masjid Haji Agus Salim Jl. Terusan Piranha Atas, Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-2647-BAV adalah benar milik saksi ZAENAL ABIDIN ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Menimbang bahwa ketiga sepeda motor tersebut yang di ambil oleh Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH bukanlah milik mereka akan tetapi milik orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk di miliki yaitu pelaku telah berniat untuk menguasai/memiliki barang yang ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa tidak di dukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau keinginan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah mempunyai hak atas barang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 23.00 WIB di area perternakan unggas milik PT. Super Unggas Jaya area sawah/kebun, Dampit, Kec. Dampit, Kabupaten Malang dan JUNDAN NASRULLOH di tangkap pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 05.30 WIB di pinggir jalan belakang Pasar Wonorejo Jl. Wonorejo Timur Kel. Pakijangan, Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan ;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) sepeda motor yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib di Masjid Al-Hidayah Jl. LA. Sucipto No. 306 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mengambil tanpa ijin sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV; pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 wib di Masjid H. Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No 67 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih nopol. N-2445-AAB, dan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 wib di Masjid Al-Iksan Gadang Kec. Sukun Kota Malang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY, seluruhnya dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik dengan tujuan untuk dijual demi mendapatkan keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih nopol. N-2445-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAB telah di jual oleh JUNDA NASRULLOH kepada seorang yang Bernama MIAT di Pasuruan dan Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang di ambil”;

Menimbang bahwa dari unsure tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsure yang bersifat alternative dimana apabila salah satu sub unsure terpenuhi maka di anggap unsure inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah JUNDAN NASRULLOH dan selanjutnya Terdakwa diajak oleh JUNDAN NASRULLOH untuk mencuri di daerah Kota Malang, selanjutnya Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH berangkat bersama-sama pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB dan tiba di Kota Malang sekira pukul 03.30 WIB dan Terdakwa bersama Jundan berhenti di depan parkir Masjid Al-Iksan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dan melihat beberapa sepeda motor orang yang terparkir sedang ditinggal pemiliknya sholat subuh, selanjutnya JUNDAN NASRULLOH menuju ke salah satu motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario NOPOL : N-5161-ABY TH. 2015 dengan membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat pembuka kunci magnet yang telah JUNDAN NASRULLOH siapkan dari rumah dan setelah Sepeda Motor Honda Vario berhasil dinyalakan kemudian Jundan mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dan JUNDAN NASRULLOH ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan JUNDA NASRULLOH mengambil 3 (tiga) buah sepeda motor tersebut dengan cara -cara sebagai berikut Dimana Terdakwa bertugas atau mendapat peran sebagai pemantau atau menjaga dan melihat keadaan di sekitar dan bersiap-siap di atas motor sedangkan Junda Nasrulloh yang mengambil sepeda motor dengan membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat pembuka kunci magnet yang telah JUNDAN NASRULLOH siapkan dari rumah ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa cara Terdakwa dan Junda mengambil sepeda motor milik Para Saksi korban dengan memakai anak kunci palsu, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Secara bersama-sama dan bersekutu” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib di Masjid Al-Hidayah Jl. LA. Sucipto No. 306 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mengambil tanpa ijin sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam nopol. N-2647-BAV; pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 wib di Masjid H. Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No 67 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih nopol. N-2445-AAB, dan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 wib di Masjid Al-Iksan Gadang Kec. Sukun Kota Malang mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam nopol. N-5161-ABY, seluruhnya dilakukan bersama-sama dengan Jundan dimana Terdakwa bertugas atau mendapat peran sebagai pemantau atau menjaga dan melihat keadaan di sekitar dan bersiap-siap di atas motor sedangkan Junda Nasrulloh yang mengambil sepeda motor dengan membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat pembuka kunci magnet hingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur secara Bersama-sama dan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur “Terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan JUNDAN NASRULLOH telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah sepeda motor di tempat dan waktu yang berbeda yaitu *Pertama* pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib di Masjid Al-Hidayah Jl. L.A. Sucipto No. 306, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No. Pol N-2647-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAV dan telah saya jual melalui MIAT (DPO) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), *Kedua* pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 Wib di Masjid Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No. 67, Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Beat Warna Biru-PutihHitam No. Pol N-2445-AAB dan telah saya jual melalui MIAT (DPO) seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan *Ketiga* pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di tempat parker Masjid Al-Iksan, Kel. Gadang, KEc. Sukun, Kota Malang berupa sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol N-5161-ABY, belum sempat terjual sudah keburu ketangkap ;

Menimbang bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa dan Jundan dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya bahkan dua sepeda motor di jual oleh Jundan dan hasil penjualanya dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total jumlah penjualan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang di ajukan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan yang ada di dalam diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum dengan cara merusak, memakai anak kunci palsu, untuk masuk*

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang di ambil, secara bersama-sama dan bersekutu, terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana” dan mengenai lamanya pemidanaan menurut Majelis Hakim Pemidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeratan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa dan akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (wederehttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (toerekend strafbaar heid), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa pernah di pidana pada tahun 2008 dalam perkara pencurian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan* ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TOHA SUPRIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum dengan cara merusak, memakai anak kunci palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang di ambil, secara bersama-sama dan bersekutu, terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026 oleh kami, CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum. dan MOCH. ISA NAZARUDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANG WIDODO, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H.,M.H